



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 234/13

בענין : נציגות הבית ברח' קליבנוב 28, חיפה
ע"י יהושע אלישיב

ובאמצעות ב"כ עו"ד רם סימיס ואח'
מרח' אחד העם 2, חיפה 31047
טל': 04-8620370, פקס: 04-8627396

התובעת

נ ג ז

1. ישראל בר שביט
2. מריאנה בר שביט

הנתבעים

מרח' קליבנוב 28, חיפה

פ ס ק - ד י נ

1. תחילתו של ההליך בתביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף נגד הנתבעים שהינם בעלי דירה באותו בית משותף לתשלום חלקם היחסי בהוצאות אחזקת מערכת ההסקה והחימום המרכזית המותקנת בבית המשותף. סכום התביעה מהווה יתרת החוב של הנתבעים בגין רכיב זה באחזקת המערכת המשותפת, שכן הנתבעים שילמו 35% מחלקם היחסי ברכיב זה.
2. הנתבעים הגישו כתב הגנה ולפיו הם משלמים סכום מופחת לפי הסכם עם הנציגות שנהג בפועל שנים רבות, וכי התעלמות מן מנו כיום תשנה את מצבם לרעה. הם אכן התנתקו ממערכת ההסקה והתקינו אמצעי חימום חלופיים בדירתם, אבל – אף זאת בהסכמת הנציגות – לא התנתקו ממערכת המים החמים. בתחילה נשאו ב- 25% מחלקם במערכת זו ואחר כך נענו לדרישה להעמיד את חלקם על 35%.
3. לחילופין הנתבע בדעה שהפרשנו ת של הנציגות את סעיף 59 לחוק המקרקעין הינה בלתי סבירה, מה שמאשש את הפרשנות הניתנת על ידיו ולפיה אין מניעה מהתנתקות כמו זו שנעשתה על ידיו. הנתבע גם סומך ידיו על דעה שהובעה באסיפת הדיירים מיום 6.11.12.
4. אטעים כי אין מחלוקת שהמערכת המותקנת בבית המשותף הנדון היא מערכת משולבת, היינו גם להסקה וגם למים חמים.

5. נשמעו בפני עדויותיהם של חבר הנציגות דהיום, חבר הנציגות בעבר והנתבע. כמו כן נשמעה עדותו של בעל דירה בבית המשותף אך העובדות שהביא אינן מעלות ואינן מורידות לעצם המחלוקת, שהיא כשלעצמה מחלוקת כנה.

6. עיקר העדויות כמו גם החקירות הנגדיות התמקדו בשאלה אם היתה הסכמה מצד הנציגות להפחתה בתשלום על אחזקת המערכת או לא, וככל שהיתה – מה היה תוכנה: אם היתה זמנית או לא. אינני מוצאת לנתח את העדויות מהטעם שהסכמה של חבר נציגות, ככל שהיתה, אינה מחייבת את בעלי הדירות האחרים ואינה מהווה חלופה להסכמה של כל בעלי הדירות מנימוקים שאביא להלן. מצאתי לעומת זאת לציין את הכנות שגילה חבר הנציגות מר דנקר וההבנה לצרכיהם של בעלי הדירות. הנציגות בהחלט הלכה לקראת הנתבעים, כפי שאדגים בהמשך, וקבלה על עצמה אחריות לא-לה מתוך אותה אמפטיה לצרכים של בעלי הדירות. אולם אמפטיה זו אינה מקימה זכויות מהדין יש מאין וככל שהנציגות היום עומדת על עתירתה אזי היא נבחנת לגופה. עוד מצאתי להדגיש כי המחלוקת במדה לא מעטה היא תוצאה של אי ידיעת הדין, ועמדות בעל דירות כפי שנרשמו בפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 6.11.12 מדגימה זאת באופן מובהק.

7. מאחר והתובעת נוטעת את זכויותיה בסעיף 59ב לחוק המקרקעין אביא אותו כלשונו בחלקיו הרלבנטיים:

”(א) בעל דירה רשאי להתנתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה [להלן – המערכת המרכזית] ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד...” וגו’.

(ב) שר האנרגיה והתשתית יקבע בתקנות מהי הינתקות לענין סעיף זה, מה התנאים המאפשרים הינתקות ובאילו תנאים היא תבוצע.

(ג) התנתקות כאמור בסעיף קטן (א) לא תגרע מזכויותיו של בעל הדירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה.”

8. ואכן הותקנו תקנות המקרקעין [תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף], שקבעו את אופן ביצוע ההינתקות וככל שהיא מתבצעת באותו האופן תוצאתה המשפטית היא שבעל הדירה המתנתק אינו חייב עוד לשלם את חלקו היחסי באחזקת המערכת אלא החלק הקבוע באותן התקנות. התנאים המאפשרים הינתקות מוגדרים בסעיפים 3 ו-4 לתקנות, ואלו הם:

- (א) ההינתקות לא תפגע באספקה לדירות אחרות , בבידוד התרמי של המערכת או בתפקוד שלה בעטיו של הניתוק וכן לא בחזות הבית המשותף ;
- (ב) צריך שתינתן על ידי בעל הדירה הודעה בנוסח שקבוע בתקנות לפחות 15 ימים לפני ביצוע ההינתקות.
- (ג) בתוך פרק זמן זה עומדת לנציגות הזכות לקבוע את דרך הביצוע של ההינתקות מלכתחילה ולבחון את אופן הביצוע בדיעבד.
- (ד) בדיקה אמורה להיות מתועדת בנוסח שקבוע אף הוא בתקנות.
- (ה) התקנות אף קובעות את הדרכים הטכניות לביצוע הניתוק.
- (ו) זכותה של הנציגות לבקר בדירה המנותקת לכל היותר 4 פעמים בשנה מקום שההינתקות מבוצעת בתוך הדירה.
9. סעיף 59ב(א) משמיענו שלמערכת משולבת יש דין **שונה** ממערכת נפרדת :
- (א) לא ניתן להתנתק מחלק שלה ולהשאיר מחובר לחלק אחר שלה.
- (ב) **הדין** הוא שלא מכיר בהתנתקות חלקית.
- (ג) זכותו של בעל הדירה להתנתק **אינה מותנית** בהסכמת בעלי הדירות האחרים וכן לא בהסכמת הנציגות . לפי התקנות שיתוף הפעולה עם הנציגות נחוץ לצורך וידוא ביצוע ולא לעצם זכות ההתנתקות.
- (ד) אוסיף ואומר שבאותה מידה חיבורו מחדש למערכת אף הוא **לא מותנה** בהסכמת בעלי הדירות האחרים , ואולם הוא מותנה גם מותנה בשיתוף הנציגות בתהליך החיבור לצורך וידוא חיבור תקין.
10. יישום התקנות על הפעולות שבוצעו בדירת הנתבעים משמעו כי הסרת הקונוקטורים בדירת הנתבעים אינה מהווה התנתקות מהמערכת במשמעות חוק המקרקעין אלא היא היתה הסרת מתקנים פרטיים, הא ותו לא.

17. טוען בא כוח הנתבעים כי אין מניעה להתנות על הוראת החוק הזו, מה שהצדדים כאן עשו בפועל: זנחו את ההסדר החוקי ויישמו הסדר הסכמי. בא כוח הנתבעים גם היה מודע לקושי ולפיו הנציגות היא שבאה עם הנתבעים לידי הסכם, ומצא להצדיק אותו בכך שהנציגות היא באת כוחם של בעלי הדירות והסכמתה כהסכמתם.

21. ולא היא; אני מוכנה לקבל קיומה של אפשרות משפטית להתנות על סעיף 59ב לחוק המקרקעין וליישם מנגנוני הפרדה/ניתוק **מוסכמים** אחרים. כל אלו בעצם אינם מנגנוני ניתוק – שכן עובדתית ומשפטית הנתבעים לא התנתקו – אלא מנגנוני תשלום שונים מהדין. אלא שזה עקב אכילס של עמדת הנתבעים:

(א) לפי סעיף 65 לחוק המקרקעין הנציגות מוסמכת לנהל את ענייני הבית המשותף ולתחזק את הרכוש המשותף.

(ב) לפי סעיף 69 לחוק הנציגות הינה מורשה של כל בעלי הדירות בייצגה אותם מול גורמי חוץ.

(ג) דא עקא שהנציגות אינה נצ' יגת חלק מבעלי הדירות כנגד בעלי הדירות האחרים, שהרי היא מורשית של כולם ומנהלת את הרכוש המשותף לטובת כולם. ההסדר לו טוענים הנתבעים מיטיב עמם לעומת בעלי דירות אחרים בקשר עם תשלום החלק היחסי של הוצאות אחזקת המערכת; סכום שהנתבעים לא משלמים מאוזן בתשלום גבוה יותר של בעלי דירות אחרים. הנציגות אינה מוסמכת להסכים בשם בעלי הדירות האחרים על כך שהם ישלמו סכומים גבוהים יותר מכפי שהם מחויבים בדין. רק **הסכמה מפורשת** של אותם בעלי הדירות, רק היא תחייב אותם.

(ד) סעיף 12 לתקנון המצוי המהווה חלק אינטגרלי מחוק המקרקעין קובע מפורשות שאפילו ההחלטה בדבר מתן הנחה או ויתור בתשלום לבעל דירה שהתקבלה בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות ברוב כדין, אפילו היא לא יכולה לחייב בעל דירה שלא הסכים לה אם היא פוגעת בזכויותיו. החלטה על הנחה בתשלום לבעל דירה אחד ללא קבלת הסכמת כל אחד ואחד מבעלי הדירות האחרים – לא כל שכן. כאן, ויתור לנתבעים על חלקם המלא בהוצאות אחזקת המערכת מגדיל בעליל את חלקם היחסי של בעלי הדירות האחרים, ורק הם רשאים להסכים לכך.

37. לפני משורת הדין נהגה ונוהגת הנציגות בנותנה הנחות זמניות לבעלי דירות בעיתוי עליו העיד העד דנקנר. 'יחסד' מהטעם שספק בעיני – מהנימוקים דלעיל – אם היא מוסמכת לכך. ויתרה מכך, ככל שעסקינן במידת האפקטיביות של המערכת המשולבת לגבי דירות קומה א' אזי אין מדובר בליקוי בתחזוקת המערכת או ליקוי אחר שבאחריותה של הנציגות. הנציגות מופקדת על אחזקה נאותה של מתקני הבית כפי שהיו **בעת גמר הבניה**, ראה סעיף 58[א] לחוק המקרקעין, ואילו האפקטיביות הנמוכה יותר היא תוצאת תכנון של הבית המשותף מלכתחילה.

47. מכל מקום משמצאתי כי עסקינן במערכת משולבת ממנה לא רשאי בעל דירה להתנתק חלקית, וכל עוד הוא משתמש בחלק ממנה אזי הוא חייב בתשלום מלא על אחזקתה אלא אם קבל את הסכמת כל בעלי הדירות להסדר תשלומים שונה, ומשלא הוכחה הסכמה כזו – דין התביעה להתקבל.

57. אני מחייבת אפוא את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לנציגות הבית המשותף באמצעות בא כוחה את הסך של 1,050 ₪ ועוד שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ כולל מע"מ. פרט לאמור כאן – אין חיוב בהוצאות.

67. שכה"ט הנמוך שנפסק לעיל וכן הפטור מתשלום הוצאות ההליך הביאו בחשבון את כנות המחלוקת ואת התובנה שיש בפסק הדין משום 'מורה דרך' למחלוקות אחרות בבית המשותף.

77. בשולי הדברים, ובהתייחס לפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 6.11.12 עוד מצאתי להעיר: תוכן הפרוטוקול צריך להדגים הצעות שעלו להצבעה, מספר התומכים בהן ומספר המתנגדים להן, הא ותו לא. ועוד, יו"ר הנציגות הוא שצריך לחתום בשוליו ולא כל המשתתפים. ככל שהפרוטוקול מדגים גם עמדות שנשמעו מפי בעלי דירות אין בכך פסול אולם הן לא נבחנות לגופן.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה'טבת/תשע"ד 08/12/2013

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין